

Tema 31. Reutilización de la Información del Sector Público en Europa y España (RISP)

Papel de las TIC en la implantación de políticas de datos abiertos y transparencia

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Abril 2025

Índice

- Introducción:
  - Contexto normativo, conceptos básicos

- Normativa nacional:
  - **Ley 37/2007**
  - Real Decreto 1495/2011
  - NTI-RRI y Guía

- Contexto europeo:
  - Marco normativo: Directiva RISP y Reglamentos
  - Portal europeo data.europa.eu
  - Otras iniciativas relacionadas: Estrategia Europea del dato, Gaia-X, DSBA, etc.

- Contexto nacional:
  - Iniciativa Aporta: Portal datos.gob.es

OEP 2023 (feb.25)

3. Los conjuntos de datos de alto valor son:

a) Datos derivados de investigaciones financiadas públicamente que son plenamente reutilizables, interoperables y de acceso abierto.

b) Datos derivados de documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso.

c) Datos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.

d) Datos a los que la Comisión Europea otorgue dicho carácter, así que como aquellos previstos a nivel nacional que sean seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambienteales importantes y servicios innovadores o beneficiar a un gran número de usuarios o pymes, entre otros aspectos.

A2. OEP 2024 (dic.24)

16. ¿Qué deben cumplir los conjuntos de datos de alto valor según la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público?

a) Estarán disponibles previo pago de la tasa correspondiente.

b) Se suministrarán en fichero .pfx por enlace de descarga.

c) Se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones (API).

d) En ningún caso se proporcionarán en forma de descarga masiva.

OEP 2022 ordinaria (oct.23)

63. La ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público dispone, en su artículo 10, lo siguiente en cuanto al procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización:

a) La resolución estimatoria de la solicitud supondrá la puesta a disposición del documento en el mismo plazo previsto para resolver dicha solicitud.

b) Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada su solicitud.

c) Las resoluciones que tengan carácter estimatorio autorizarán en todo caso la reutilización gratuita de los documentos.

d) El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de veinte días desde su recepción, pudiéndose ampliar este plazo en otros diez días cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo.

97. Según la Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información, la preparación y representación de la información reutilizable consiste en los siguientes pasos:

a) Identificar los recursos de información, describir los identificadores de recursos Linked Data, y representar la información en el formato adecuado.

b) Identificar los recursos de información, describir la información reutilizable y representar la información en el formato adecuado.

c) Identificar los recursos de información, enumerar los conjuntos de datos, y representar la información en el formato adecuado.

d) Identificar los recursos de información, describir los metadatos asociados a los datos y representar la información en el formato adecuado.

OEP 2022 extraordinaria

14. Conforme a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, se entiende por reutilización de la información del sector público:

a) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.

b) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.

c) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines administrativos distintos al propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.

d) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.

Preguntas años anteriores…

OEP 2020 ordinaria (mayo22)

4. Indique cuáles de los siguientes datos o documentos NO están expresamente excluidos del ámbito objetivo de aplicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre la reutilización de la información del sector público:

a) Los logotipos, divisas e insignias.

b) Los datos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales.

c) Los documentos producidos o conservados por bibliotecas, incluidas las universitarias, museos o archivos.

d) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.

27. Señale la respuesta CORRECTA relativa a la regulación contenida en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público:

a) Además de la lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que establezca la Comisión Europea, se podrán determinar a nivel nacional otros conjuntos de datos adicionales seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores; beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes; contribuir a generar ingresos, y la posibilidad de ser combinados con otros conjuntos de datos.

b) Los conjuntos de datos de alto valor, tanto los establecidos a nivel europeo como nacional estarán disponibles gratuitamente, a reserva de lo previsto en el artículo 7.9.a) de la ley; se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones (API), serán legibles por máquina y se proporcionarán siempre en forma de descarga masiva.

c) La reutilización de los documentos deberá ser gratuita, prohibiendo esta ley la aplicación de tarifas por el suministro de documentos para su reutilización.

d) La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, salvo en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos.

OEP 2020 extraordinaria

3. De acuerdo con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre la reutilización de la información del sector público, ¿a quiénes corresponde responder frente a terceros de los daños que pudieran derivarse de la utilización de los conjuntos de datos realizada por los usuarios o agentes reutilizadores?:

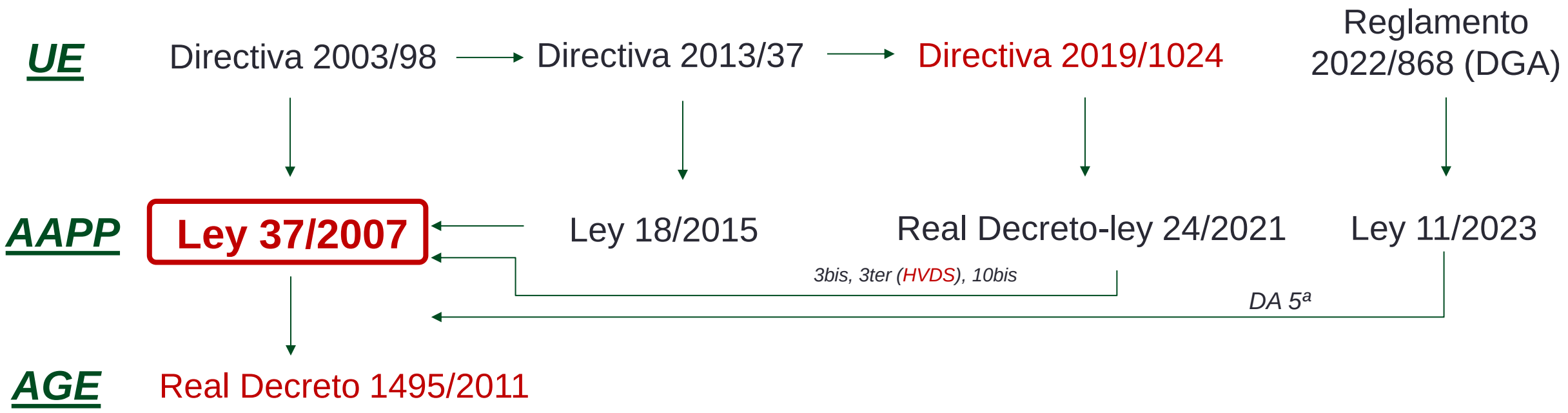
a) A los usuarios o agentes reutilizadores, en exclusiva.

b) A la Administración u organismo público que hubiese elaborado los datos, en exclusiva.

c) A los usuarios o agentes reutilizadores y la Administración u organismo público que hubiese elaborado los datos, de forma solidaria.

d) A la Administración u organismo público que hubiese elaborado los datos como responsable principal, y los usuarios o agentes reutilizadores como responsables subsidiarios.

Contexto normativo RISP



La Ley RISP 37/2007 también es modificada levemente por LCSP 9/2017.

Ley 40/2015

↓

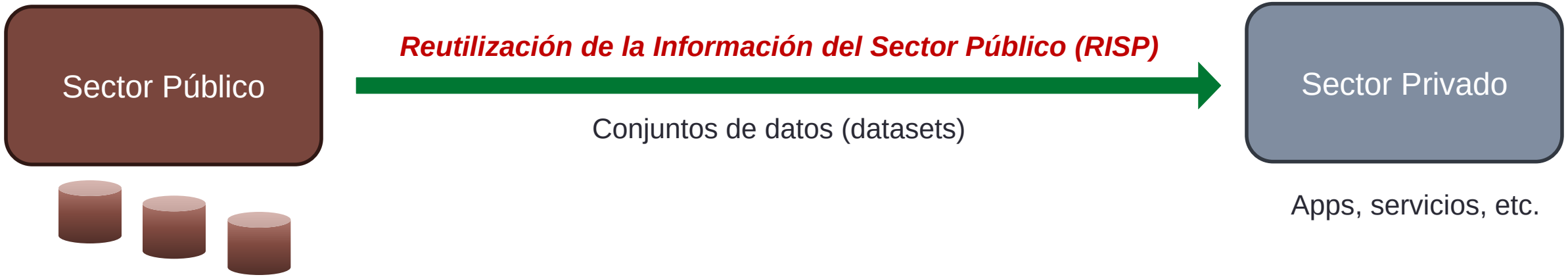
RD 4/2010 (ENI)

↓

NTI – Reutilización recursos de información

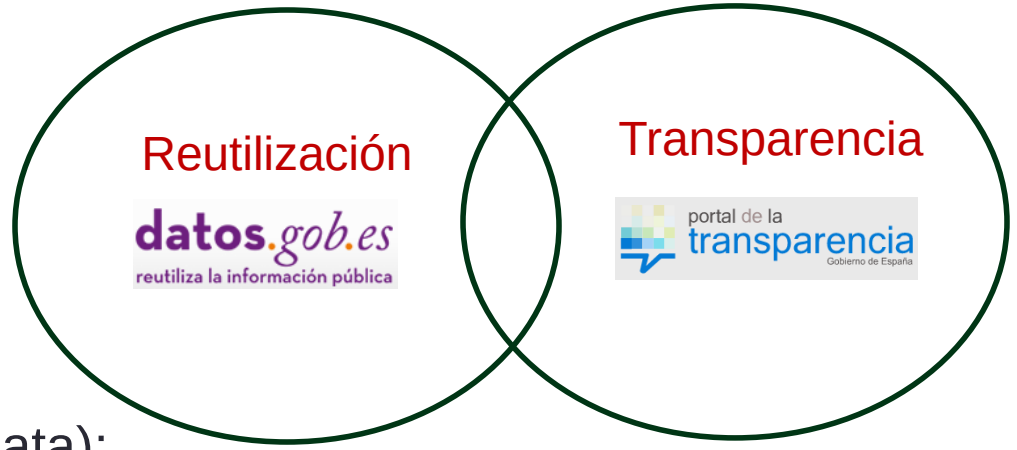
- **Reutilización**: uso, con fines comerciales o no, por parte de personas físicas o jurídicas (reutilizadores) de información que obra en poder de organismos o empresas públicas.

  - La RISP fomenta el desarrollo de la sociedad de la información y de la Economía del Dato.
  - La RISP lleva la información del sector público al sector privado, en concreto al llamado sector infomediario, empresas que generan aplicaciones, productos o servicios de valor añadido destinados a terceros, reutilizando la información del sector público.



- **Reutilización**: objetivo: sector infomediario. Ofrecer información para que empresas generen nuevos productos y servicios de valor añadido.

- **Transparencia**: objetivo: ciudadanos. Permitir un mejor control de los ciudadanos sobre el sector público. La transparencia implica apertura, comunicación y rendición de cuentas.



- **Datos abiertos** (open data):
  - Aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría. [Anexo Definiciones Ley].
  - Además de esta apertura legal, los datos abiertos también requieren la apertura técnica mediante formatos legibles por ordenador y disponibilidad, por ejemplo, el formato PDF no cumple los requisitos de apertura técnica [Glosario CAF 2020].

- **Conjunto de datos** (dataset): datos relacionados, estructurados y organizados para que puedan ser tratados (procesados) apropiadamente para obtener información.

- **Conjuntos de datos de alto valor** (HVDs, High-Value Datasets): documentos/datos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, en particular debido a su idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo, y del número de beneficiarios potenciales de dichos servicios y aplicaciones.

  - La Directiva RISP 2019/1024 establece en su anexo una propuesta de 6 categorías temáticas, que han sido definidas en detalle en el Reglamento de Ejecución 2023/138.



- **Formato legible por máquina**: Un formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna.

- **Formato abierto**: Un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos.

- Principios FAIR de los datos: encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables.

- Fuentes:
  - Anexo Ley 37/2007.
  - Artículo Iniciativa Aporta (datos.gob.es).



Datasets destacados de la AGE (noticia):

- Precio de carburantes en las gasolineras españolas.
- Directorio común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3).
- Sistema de Información Urbana: datos gráficos sobre clases de suelo, áreas de desarrollo urbanístico y grados de desarrollo.
- Sistemas naturales de los parques naturales españoles.
- Población residente por fecha, sexo, nacionalidad y lugar de nacimiento.

Datasets destacados por Entidades Locales (noticia):

- Transporte: estado del tráfico, aparcamientos y autobuses o bicicletas públicas.
- Medioambiente: calidad del aire, gestión de basuras, contaminación acústica o el arbolado en las urbes.
- Sector público: presupuestos, licitaciones, resultados electorales, etc.

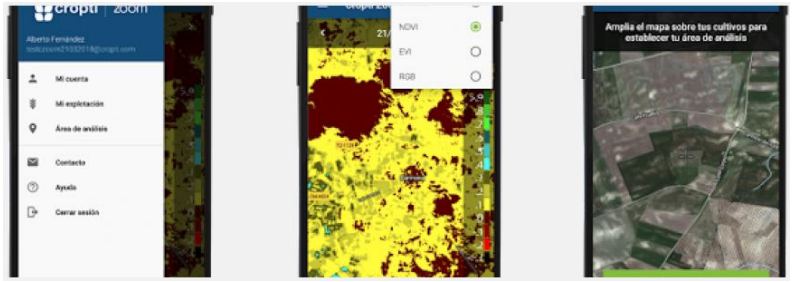
datos abiertos

Aplicaciones producto de la reutilización

- Mapa del paro
- ¿Dónde van mis impuestos?
- Mejorgasolinera.com
- Cropti Zoom: cultivos
- ConquistaCyL: juego para fomentar turismo rural.







[Más de 400 aplicaciones publicadas](#) en datos.gob.es





Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público (RISP)

Índice Ley 37/2007

Título I. Disposiciones generales

1. Objeto
2. Ámbito subjetivo
3. Ámbito objetivo

3.bis. Datos de investigación

3.ter. Conjuntos de datos de alto valor

Título II. Régimen jurídico de la reutilización

4. Régimen administrativo de la reutilización
5. Formatos
6. Prohibición de derechos exclusivos
7. Tarifas
8. Condiciones reutilización
9. Licencias

Título III. Procedimiento y régimen sancionador

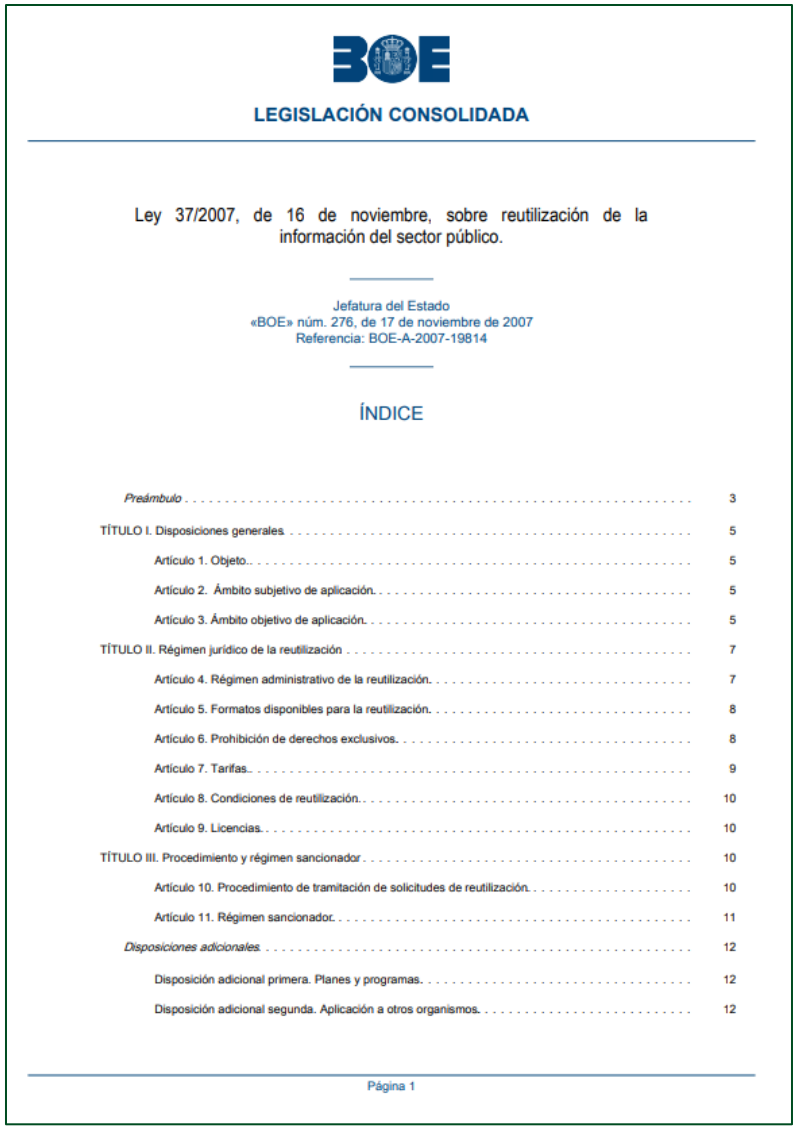
10. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización

10.bis. Unidad responsable de información

11. Régimen sancionador

Disposiciones adicionales, transitorias y finales

Anexo de definiciones



BOE

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 276, de 17 de noviembre de 2007
Referencia: BOE-A-2007-19814

ÍNDICE

Preámbulo . . . 3
TÍTULO I. Disposiciones generales . . . 5
Artículo 1. Objeto. . . . 5
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. . . . 5
Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. . . . 5
TÍTULO II. Régimen jurídico de la reutilización . . . 7
Artículo 4. Régimen administrativo de la reutilización. . . . 7
Artículo 5. Formatos disponibles para la reutilización. . . . 8
Artículo 6. Prohibición de derechos exclusivos. . . . 8
Artículo 7. Tarifas. . . . 9
Artículo 8. Condiciones de reutilización. . . . 10
Artículo 9. Licencias. . . . 10
TÍTULO III. Procedimiento y régimen sancionador . . . 10
Artículo 10. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización. . . . 10
Artículo 11. Régimen sancionador. . . . 11
Disposiciones adicionales. . . . 12
Disposición adicional primera. Planes y programas. . . . 12
Disposición adicional segunda. Aplicación a otros organismos. . . . 12

Página 1

- La presente ley tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de documentos **elaborados** o **custodiados** por los sujetos incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 2 (sector público en general), así como los datos de investigación de acuerdo al artículo 3.bis.

¿Qué se entiende por documento? (anexo definiciones)

- Toda información o parte de ella, cualquiera que sea su soporte o forma de expresión, sea esta textual, gráfica, sonora, visual o audiovisual, incluyendo los **metadatos** asociados y los datos contenidos con los niveles más elevados de **precisión** y **desagregación**.
- A estos efectos **no** se considerarán documentos los **programas informáticos** que están protegidos por su legislación específica.

- La aplicación de esta ley se hará sin perjuicio del régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos y a las especialidades previstas en su normativa reguladora.

Artículo 2. Ámbito subjetivo

- La presente Ley se aplica a:

a) AGE, CCAA y EELL.

b) Los organismos y entidades del sector público institucional creados para satisfacer necesidades de interés general, que **no** tengan carácter industrial o mercantil (ej. Agencias, organismos autónomos, AAI, etc.).

c) Las sociedades mercantiles, pertenecientes al sector público institucional, que:

1. Lleven a cabo su actividad en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
2. Actúen como operadores de servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.
3. Actúen como compañías aéreas.
4. Actúen como armadores comunitarios con servicio público de transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

Artículo 3. Ámbito objetivo

1. Se entiende por reutilización el uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en el artículo 2 (ámbito subjetivo) con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público para la que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre dichos sujetos en el marco de sus actividades de servicio público.

2. Esta ley se aplica, asimismo, a los datos de investigación en los términos previstos en el artículo 3.bis y a los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

3.3. La presente Ley no será aplicable a los siguientes tipos de documentos:

a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, en la Ley 19/2013 y las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico.

b) Los documentos que afecten a:
   - defensa nacional
   - seguridad del Estado
   - seguridad pública
   - los obtenidos por la Administración Tributaria y la Seguridad Social en el desempeño de sus funciones.
   - secreto estadístico
   - confidencialidad comercial, tales como secretos comerciales, profesionales o empresariales.
   - y, en general, los documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva, secreto o confidencialidad.

Artículo 3. Documentos a los que NO aplica la ley

c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.

d) Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector público para finalidades ajenas a las funciones de servicio público de acuerdo con la legislación aplicable y en particular, con la normativa de creación del servicio público de que se trate.

e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de **terceros**.

No obstante, la presente ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público.

Es más, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización.

Artículo 3. Documentos a los que NO aplica la ley

f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de **radiodifusión sonora y televisiva** y sus filiales.

g) Los documentos conservados por instituciones **educativas** de nivel secundario e inferior y, en el caso de todas las demás instituciones educativas, documentos distintos de los datos investigación referidos en el artículo 1.

h) Los documentos, distintos de los datos de investigación mencionados en el artículo 1, conservados por **organizaciones** que realizan o financian actividades de **investigación**, incluidas las organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación.

i) Los documentos producidos o conservados por instituciones o centros **culturales** que no sean bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos *(cuyos documentos sí entran en el ámbito de la ley)*.

j) Las partes de documentos que solo incluyan **logotipos**, **divisas** e **insignias**.

Artículo 3. Documentos a los que NO aplica la ley

k) Los documentos a los que no pueda accederse **por motivos de protección de los datos personales** o cuya reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales.

l) Los documentos elaborados por entidades del **sector público empresarial**, excepto las previstas en el párrafo c) del artículo 2 (algunas sociedades mercantiles), y **fundacional** en el ejercicio de las funciones atribuidas legalmente.

m) Los estudios realizados por entidades del **sector público en colaboración con el sector privado**, mediante convenios o cualquier otro tipo de instrumento.

n) Los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de **protección** de información sensible sobre **infraestructuras críticas**.

ñ) Los documentos producidos o conservados por las sociedades mercantiles públicas previstas en el párrafo c) del artículo 2 (sectores del agua, energía, transportes) fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general.

4. En ningún caso podrá ser objeto de reutilización la información en que la ponderación a la que se refiere la Ley 19/2013 de transparencia (artículos 5.3 y 15) arroje como resultado la **prevalencia** del derecho fundamental a la **protección de datos de carácter personal**, a menos que se produzca la **disociación** de los datos personales.

Ley Transparencia:

> *15 … cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal…*

Artículo 3.3. Resumen

La RISP NO aplica a documentos:	
Limitaciones al derecho de acceso a información pública	Culturales, distintos de bibliotecas, museos, archivos
Documentos con deber de secreto (Defensa nacional…)	Logotipos, insignias, divisas
Titular derecho o interés legítimo	Prevalezca protección de datos personales
Finalidad ajena servicio público	Sector público empresarial* y fundacional
Derecho propiedad intelectual/industrial de terceros	Estudios sector público en colaboración con sector privado
Radio y televisión	Limitaciones por protecciones de infraestructuras críticas
Educativos, distintos de datos de investigación	Documentos de sociedades mercantiles públicas de agua, energía y transporte, fuera del ámbito de la prestación del servicio de interés general

Datos de investigación

1. Las entidades que realicen actividades de investigación o financien la investigación adoptarán medidas para **apoyar** que los **datos de investigaciones financiadas públicamente sean plenamente reutilizables**, **interoperables** y de **acceso abierto**, teniendo en cuenta las limitaciones que pudieran derivarse de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la protección de datos personales y la confidencialidad, la seguridad y los intereses comerciales legítimos.

2. Los datos de investigación serán reutilizables para fines comerciales o no comerciales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, cuando sean financiados con fondos públicos y ya se hubieran puesto a disposición del público a través de un repositorio institucional o temático y, en todo caso, con pleno respeto a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.

Artículo 3.Ter. Conjuntos de datos de alto valor

1. Además de la lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que, en su caso, establezca la Comisión Europea, se podrán determinar a nivel nacional otros conjuntos de datos adicionales seleccionados en relación a:

   - su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores;
   - beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes;
   - contribuir a generar ingresos,
   - y la posibilidad de ser combinados con otros conjuntos de datos.

Los conjuntos de datos de alto valor (HVDS, High-Value datasets) son aquellos cuya reutilización está asociada a ***considerables beneficios*** *para la sociedad, el medio ambiente y la economía.*
[Directiva (UE) 2019/1024].

Artículo 3.Ter. Conjuntos de datos de alto valor

2. Dichos conjuntos de datos de alto valor, tanto los establecidos a nivel europeo como nacional:

   a) Estarán disponibles gratuitamente,
   b) Serán legibles por máquina,
   c) Se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones (API) y
   d) Se proporcionarán en forma de descarga masiva, cuando proceda.

3. El MAETD aprobará la lista de los conjuntos de datos de alto valor nacionales que se publicará mediante Resolución de la SEDIA.

   La selección y actualización de los conjuntos de datos incluidos en dicha lista se realizará a través de la División Oficina del Dato contando con la colaboración de los actores interesados, tanto públicos como privados, a través de los órganos y mecanismos que se establezcan.

4 Modalidades de reutilización:

a) Puesta a disposición del público **SIN** sujeción a condiciones.

b) Puesta a disposición del público **CON** sujeción a condiciones establecidas en **licencias-tipo**.

c) Reutilización **previa solicitud**, conforme al procedimiento previsto, pudiendo incorporar condiciones establecidas en una licencia.

d) Acuerdos exclusivos (excepcionalmente) conforme al procedimiento previsto.

CC BY 4.0

- Las condiciones de las **licencias** deben ser:
  - claras, justas y transparentes.
  - no restringir la reutilización ni limitar la competencia.
  - no discriminatorias para categorías comparables de reutilización.

- Las licencias deben:
  - estar disponibles en formato digital y ser procesables electrónicamente.

- Las AAPP:
  - Crearán sistemas de gestión documental en línea.
  - Facilitarán herramientas informáticas de búsqueda: en la medida de lo posible, se facilitará búsqueda multilingüe de los documentos.
  - Documentos con metadatos según NTI.
  - La AGE mantendrá el **Catálogo de Información Pública Reutilizable**.

Catálogo de datos.
datos.gob.es
reutiliza la información pública

Artículo 4. Régimen administrativo reutilización

- La reutilización por parte de los usuarios o agentes de la reutilización se realizará **bajo su responsabilidad y riesgo**, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.
    - Las AAPP no serán responsables del uso, ni de los daños o pérdidas económicas o materiales, de forma directa o indirecta.
    - Igualmente, **no se podrá indicar**, de ningún modo, que el órgano titular de la información reutilizada **participa**, **patrocina** o **apoya** la reutilización que se lleve a cabo con ella.
- La puesta a disposición de un documento para su reutilización:
    - **No** supone la **renuncia** al derecho a su **explotación**,
    - Ni es impedimento para la **modificación** de los datos que en el mismo consten.

Artículo 5. Formatos

- La elaboración y la puesta a disposición de los documentos se efectuará, en la medida de lo posible, conforme al principio de documentos abiertos desde el diseño y por defecto.

- Se facilitarán **en cualquier formato** o lengua preexistente, pero también procurarán, siempre que ello sea posible y apropiado, proporcionarlos en formato abierto, accesible, legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos, con los niveles más elevados de precisión y desagregación.

- Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir estándares y normas formales abiertas.

- Esto no implicará que estén obligados a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación.

Artículo 5. Formatos

- Los **datos dinámicos** se pondrán a disposición para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva.

> *Datos dinámicos: Documentos en formato digital, sujetos a actualizaciones frecuentes o en tiempo real, debido, en particular, a su volatilidad o rápida obsolescencia; los datos generados por los sensores suelen considerarse datos dinámicos.*

Cuando esta obligación de inmediatez pueda superar las capacidades financieras o técnicas suponiendo un esfuerzo desproporcionado, los datos se pondrán a disposición para su reutilización en un plazo o con restricciones técnicas temporales que no perjudiquen indebidamente su potencial económico y social.

- Los **conjuntos de datos de alto valor** se pondrán a disposición para su reutilización en un formato legible por máquina, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva.

- No podrá exigirse que se mantenga la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas solo a su reutilización.

Formatos accesibles para personas con **discapacidad**:

- Los medios electrónicos de puesta a disposición serán accesibles a las personas con discapacidad, de acuerdo con las normas técnicas existentes en la materia.

- Se adoptarán, en lo posible, las medidas adecuadas para facilitar que aquellos documentos destinados a personas con discapacidad estén disponibles en **formatos** que tengan en cuenta las posibilidades de reutilización por parte de dichas personas.

- No regirá esta obligación en los supuestos en los que dicha adecuación no constituya un **ajuste razonable**, entendiéndose por tal lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Artículo 6. Prohibición de derechos exclusivos

1. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos.

2. Solo será admisible la suscripción de acuerdos de derechos exclusivos a favor de terceros cuando tales derechos exclusivos sean **necesarios** para la prestación de un **servicio de interés público**.

   En tal caso, el sujeto del sector público quedará obligado a la realización de una revisión periódica, y en todo caso, **cada 3 años**, con el fin de determinar si permanece la causa que justificó la concesión del mencionado derecho exclusivo.

   Estos acuerdos exclusivos deberán ser transparentes y públicos, debiendo ser puestos a disposición del público en línea al menos **2 meses antes** de su entrada en vigor.

3. Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado con la digitalización de **recursos culturales**, el período de exclusividad no será superior, por regla general, a 10 años.

   En el caso de que lo sea, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada 7 años a partir de entonces.

   Además, deberá facilitarse gratuitamente al sujeto de que se trate, como parte de dichos acuerdos, una **copia** de los recursos culturales digitalizados de la misma calidad y características técnicas del original, tales como formato, resolución, gama de colores, etc., con sus metadatos y requisitos técnicos de digitalización establecidos en la normas nacionales e internacionales pertinentes.

   Esa copia estará disponible para su reutilización una vez finalizado el período de exclusividad.

Artículo 7. Tarifas

1. La reutilización de los documentos será **gratuita**.

   No obstante, podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización limitándose la misma a los **costes marginales** en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición, difusión, anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a:

   a) Los sujetos a los que se les exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público.

   b) Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

   c) Las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 2.

4. Se calculará el precio total conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables.

   Los ingresos totales no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger la información comercial confidencial.

4. A efectos de calcular dicho margen, las bibliotecas, museos y archivos podrán tener en cuenta los precios aplicados por el sector privado por la reutilización de documentos idénticos o similares.

5. Se podrán aplicar tarifas diferenciadas según se trate de reutilización con fines comerciales o no comerciales.

9. En todo caso, los usuarios podrán reutilizar gratuitamente:

a) Los **conjuntos de datos de alto valor** mencionados en el artículo 3 ter salvo que:

I. Se trate de documentos de bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

II. Se trate de documentos en poder de sociedades mercantiles públicas previstas en el artículo 2, cuando el hecho de poner a disposición dichos conjuntos de datos de manera gratuita pudiera provocar una distorsión de la competencia en los mercados correspondientes.

III. El hecho de poner a disposición de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto del organismo o entidad de derecho público que deba obtener ingresos para financiar su actividad de servicio público. En este caso, la Administración Pública a la que esté vinculado o de la que dependa podrá eximir al organismo de esta obligación por un período no superior a los dos años.

b) Los **datos de investigación** previstos en artículos anteriores.

Artículo 8. Condiciones de reutilización

Condiciones generales (con o sin licencia):

a) Que el **contenido** de la información, incluyendo sus **metadatos**, **no** sea **alterado**.

b) Que **no se desnaturalice** el sentido de la información.

c) Que se **cite la fuente**.

d) Que se mencione la **fecha de la última actualización.**

e) Cuando la información contenga **datos de carácter personal**, la **finalidad** concreta para la que es posible la reutilización.

f) Cuando la información, aún siendo facilitada de forma disociada, contuviera elementos suficientes que pudieran permitir la identificación de los interesados en el proceso de reutilización, la **prohibición de revertir el procedimiento de disociación**.

Artículo 9. Licencias

Se fomentará el uso de **licencias abiertas** con las mínimas restricciones posibles para la reutilización.

Si hay licencia, ésta reflejará al menos:

- **Finalidad** para la que se concede la reutilización (comercial o no comercial).
- **Duración** de la licencia.
- **Obligaciones** del beneficiario y del organismo concedente.
- **Responsabilidades de uso.**
- Modalidad **financiera**: gratuito o tarifa.

Informe europeo uso de licencias, *a destacar:*

CC BY 4.0

Título III: Artículo 10. Procedimiento solicitudes

- Las solicitudes deben dirigirse al órgano competente, en cuyo poder obra el documento solicitado.

- Los solicitantes (personas físicas o jurídicas) deben ser los reutilizadores (quienes pretendan reutilizar los documentos).

- La solicitud debe contener:
  - lo previsto en artículo 66.1 Ley 39/2015 (nombre, apellidos, medio notificación, petición, lugar y fecha, órgano, firma).
  - documentos solicitados
  - **fines** (comerciales o no comerciales) de la reutilización

- El órgano competente puede requerir que se concrete o delimite algún aspecto de la solicitud. El solicitante tendrá **10 días** desde recepción de este **requerimiento.**

Artículo 10. Procedimiento solicitudes

- El órgano competente **resolverá** la solicitud en el plazo máximo de **20 días** (hábiles, a30.2 Ley 39/2015), pudiéndose ampliar en otros 20 días por volumen o complejidad de la información solicitada.

  En caso de ampliación, ésta debe comunicarse al solicitante en el plazo máximo de 10 días.

- Si la resolución es desestimatoria por motivos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros, el órgano competente incluirá una referencia a la persona titular de los derechos.

  - Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligadas a incluir tal referencia.

- Silencio administrativo negativo. La solicitud se entenderá desestimada.

- Las sociedades mercantiles públicas, los centros de enseñanza, las organizaciones que realicen actividades de investigación o que financien tales actividades no estarán obligadas a cumplir lo previsto en este artículo.

Artículo 10.bis. Unidad responsable de información

1. Cada sujeto previsto en el artículo 2 determinará la Unidad responsable de garantizar la puesta a disposición de su información.

2. En la AGE se designarán estas unidades en el ámbito de las Subsecretarías de cada Departamento.

3. La Unidad tendrá las siguientes funciones:

   a) Coordinar las actividades de reutilización de la información con las políticas existentes en materia de publicaciones, información administrativa y administración electrónica.

   b) Facilitar información sobre los órganos competentes, dentro de su ámbito, para la recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de reutilización.

   c) Promover que la información sea provista en los formatos adecuados y esté actualizada en la medida de lo posible.

   d) Coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación.

- Infracciones **muy graves**:

a) La desnaturalización del sentido de la información.
b) La alteración muy grave del contenido de la información.

- Infracciones **graves**:

a) La reutilización sin licencia en los casos en que ésta sea requerida.
b) La reutilización para una finalidad distinta a la que se concedió.
c) La alteración grave del contenido de la información.
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.

- Infracciones **leves**:

a) La falta de mención de la fecha de la última actualización.
b) La ausencia de la cita de la fuente.
c) La alteración leve del contenido de la información.
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.

Artículo 11. Régimen sancionador

- Sanciones:
  - Infracción LEVE: multa de **1.000** a 10.000 €
  - Infracción GRAVE: multa de **10.001** a 50.000 €
  - Infracción MUY GRAVE: multa de **50.001** a **100.000** €

- Además, para las graves y muy graves, se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a licencia durante un periodo de tiempo **entre 1 y 5 años** y con la revocación de la licencia concedida.

- Sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante.

- El Gobierno desarrollará Planes y Programas para facilitar la RISP, pudiendo establecer con otras AAPP mecanismos de colaboración.

- A sentencias y resoluciones judiciales sí les aplica la ley.

- Esta ley tiene carácter de legislación básica.

- El CIS gestionará un Banco de Datos específico para la reutilización de microdatos anonimizados de encuestas sociológicas.

- A los documentos, archivos y colecciones de origen privado, conservadas en los archivos, bibliotecas y museos, su puesta a disposición con fines de reutilización ha de respetar las condiciones establecidas en el instrumento jurídico correspondiente que haya dado lugar a la conservación y custodia de estos fondos en instituciones culturales públicas.

- Adicional quinta, añadida en mayo de 2023 por Ley 11/2023 en relación al Reglamento UE 2022/868 de Gobernanza de Datos.

  - *Este reglamento, entre otros aspectos, regula la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos (por secreto comercial, confidencialidad estadística, datos personales o propiedad intelectual de terceros).*

- En relación con estas categorías de datos, se añaden a la ley ciertas cuestiones:

  - Nuevas infracciones muy graves (incumplimiento condiciones entorno de tratamiento seguro) y graves (incumplimiento confidencialidad o reidentificación).

  - Criterios específicos para calcular tarifas (mantenimiento del entorno seguro, asistencia a los reutilizadores para obtener consentimiento, etc.).

  - Especialidades en relación a las solicitudes de reutilización:
    - 2 meses para resolver, ampliables otros 30 días (solicitudes normales 20+20 días).

Real Decreto 1495/2011 por el que se desarrolla la Ley 37/2007 para el sector público estatal

- **Sector público estatal**:
  - **AGE**
  - Seguridad Social
  - Organismos Autónomos, Agencias estatales y Entidades de derecho público dependientes de la AGE.
  - Fundaciones, consorcios y asociaciones estatales.

- **Agente reutilizador**:
  - Toda persona, física o jurídica que reutilice información del sector público, ya sea para fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso **no** constituya una actividad administrativa **pública**.

  - Los órganos del ámbito del RD no son responsables del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores.

Potestad sancionadora:

- En la AGE:
  - Para sanciones **M**uy graves: titular del departamento ministerial (**M**inistro/a).
  - Para sanciones graves y leves: órganos titulares de la información, con rango mínimo de Dirección General.
- En otros órganos del sector público estatal:
  - Titular del órgano para todos los casos.

Artículo 4. Información sobre documentos reutilizables

- Se informará de manera estructurada y usable, preferentemente a través de un espacio dedicado de su **sede electrónica** con la ubicación “sede.gob.es/**datosabiertos**” sobre:

  - documentación susceptible de ser reutilizada
  - formatos
  - condiciones reutilización
  - fecha última actualización
  - información complementaria para procesamiento automatizado
  - modalidades de puesta a disposición
  - tasas y precios públicos, si aplica

- Se procurará que toda esta información también sea procesable automáticamente.

Artículo 5. Catálogo Información Pública Reutilizable

- SEFP y SETID mantendrán un **Catálogo** de Información pública reutilizable que permita acceder, desde un **único punto**, a los distintos recursos de información pública reutilizable disponibles.

- **Ámbito**: al menos **AGE** y sector público estatal, pudiendo enlazar e interoperar con iniciativas de otras AAPP mediante convenio.

- Catálogo alojado en Portal RISP: **datos.gob.es**

- Catálogo también accesible al menos desde Punto de Acceso General (PAG): administracion.gob.es

- Todos los órganos colaborarán con ambas SdE para la confección y mantenimiento del catálogo y serán **responsables** de la actualización de los documentos correspondientes.

Catálogo de datos.

datos.gob.es

reutiliza la información pública



1. Modalidad GENERAL BÁSICA:

- Puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, aplicándose únicamente las condiciones generales.
- Motivadamente y mediante Orden Ministerial podrá optarse por otras modalidades.

2. Modalidad con LICENCIA-TIPO:

- Agentes reutilizadores pueden solicitar una certificación del contenido de las condiciones específicas.
- Certificación expedida preferentemente por medios-e y en todo caso en plazo máximo de 15 días.

3. Modalidad PREVIA SOLICITUD:

- Cuando la naturaleza del documento exija la tramitación del procedimiento, por ejemplo, cuando no preexistan en formato electrónico y en otros casos excepcionales motivados mediante Orden Ministerial.
- Este procedimiento se tramitará preferentemente por medios-e.

NTI-RRI y Guía NTI-RRI

Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de la Información

Selección

Identificación (URIs)

Descripción (metadatos)

Formatos

Catálogo

- Rango de la norma: Resolución Secretaría de Estado de Administración Pública.

- NTIs:
  - Desarrollan aspectos concretos de interoperabilidad: Doc-e, Exp-e, Copias, Digitalización, RRI…
  - Concretan aspectos del ENI, que a su vez desarrolla lo dispuesto en a.156 de la Ley 40/2015.
  - Se elaboraron con la participación de todas las AAPP (ámbito), a propuesta del Comité Sectorial Administración Electrónica.
    - Por tanto, aunque el rango de la norma de la NTI sea inferior al del RD 1495/2011, el ámbito es mayor.

- La NTI-RRI cumple plenamente con Ley 37/2007 y el RD 1495/2011.

I. Objeto: establecer el conjunto de pautas básicas para la reutilización de documentos y recursos de información a los que se refiere Ley 37/2007.
II. Ámbito: el del ENI, es decir todas las AAPP.

III. Selección de la información reutilizable
IV. Identificación de la información reutilizable
V. Descripción de la información reutilizable
VI. Formato de los documentos y recursos de información reutilizables

VII. Términos y condiciones de uso aplicables
VIII. Puesta a disposición de los documentos y recursos de información
IX. Catálogo de información pública reutilizable

Muchos Anexos con aspectos técnicos (URIs, plantillas RDF, metadatos, etc.).

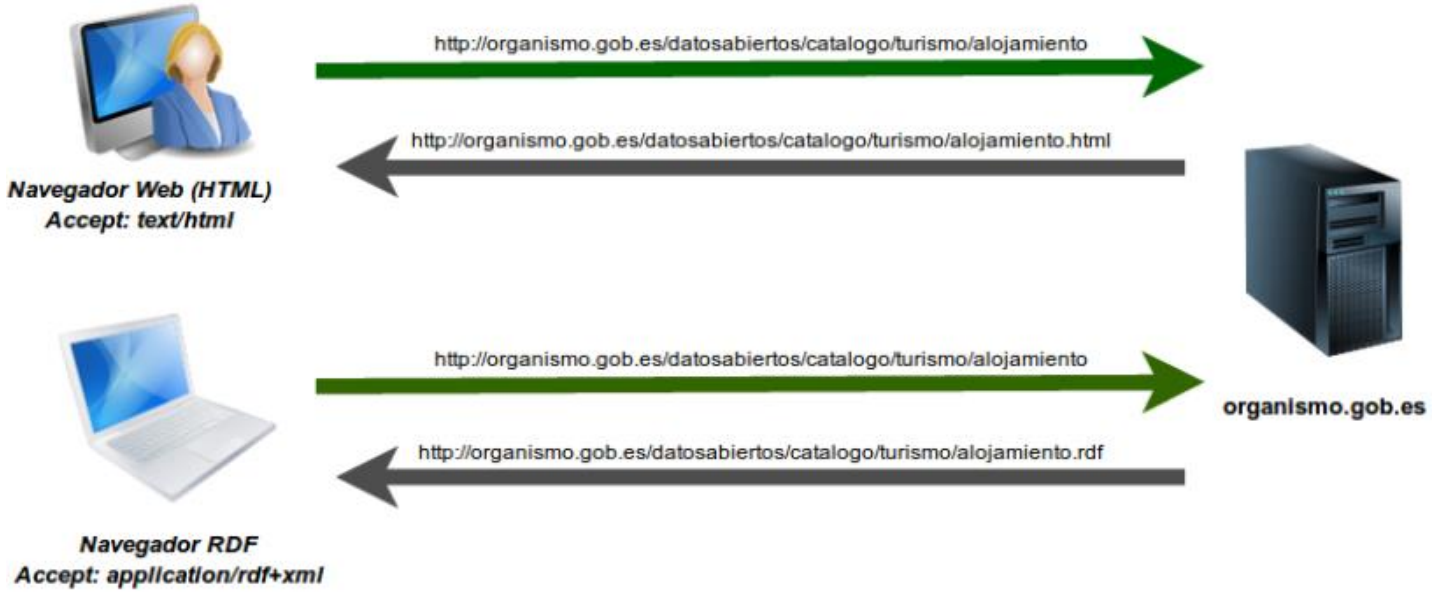
Selección de documentos para reutilización

- Se considerarán prioritarios los de mayor relevancia y potencial social y económico.
- Serán primarios, evitando modificar fuente.
- Nivel granular lo más fino posible, evitando agregaciones adicionales.
- Tendrán información estructurada que permita su procesamiento automatizado.
- Los documentos de elaboración o recogida periódica estarán actualizados a sus últimas versiones, y se indicará fecha última actualización y periodo de la misma.

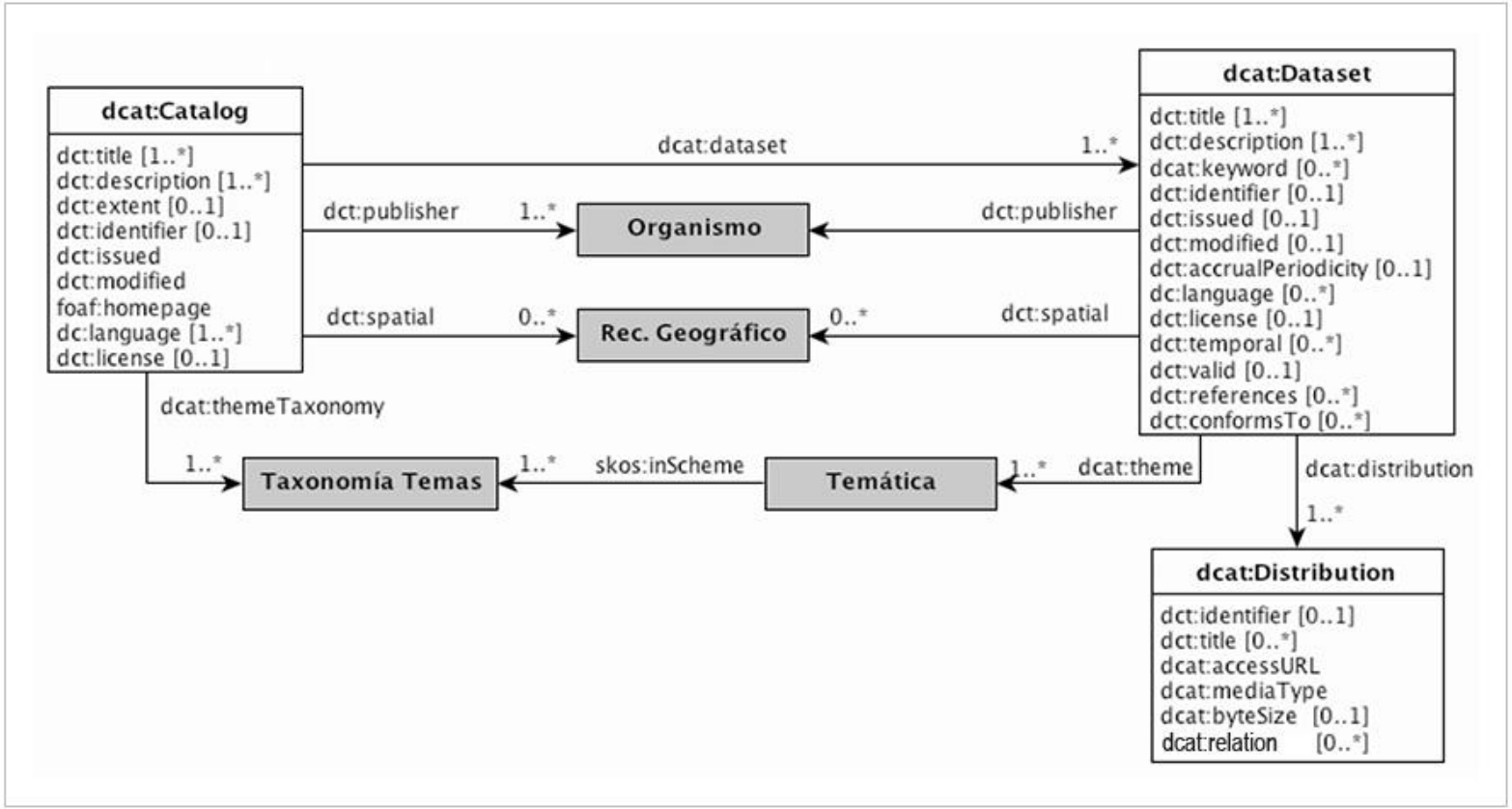
- Los documentos y recursos de información reutilizables estarán **identificados mediante referencias únicas y unívocas**, estables, extensibles, persistentes en el tiempo y con garantías de procedencia. Basadas en identificadores de recursos uniformes (**URIs**).

- Usar HTTP o HTTPS.

- El servidor, en función de la cabecera HTTP recibida, devolverá la representación del recurso adecuada (un recurso puede tener varias representaciones asociadas: xml, xls, pdf...).



- Para la descripción de los documentos y recursos de información reutilizables se asociarán los **metadatos** mínimos recogidos en los anexos:



- Se usarán vocabularios y esquemas reconocidos internacionalmente como el estándar DCAT (Dataset Catalog) del W3C.

Formatos

- Documentos y recursos
- Metadatos
- Servicios asociados

todos usarán estándares **ABIERTOS** o de **USO GENERALIZADO** de acuerdo al ENI (artículo 11) y a la NTI-Catálogo Estándares.

- Se podrán usar otros estándares cuando:
  - existan particularidades que lo justifiquen.
  - no sea viable la conversión a un estándar más adecuado.
  - no exista alternativa.

- Preferentemente formatos que ofrezcan representación semántica de la información, para facilitar tratamiento automatizado (RDF).

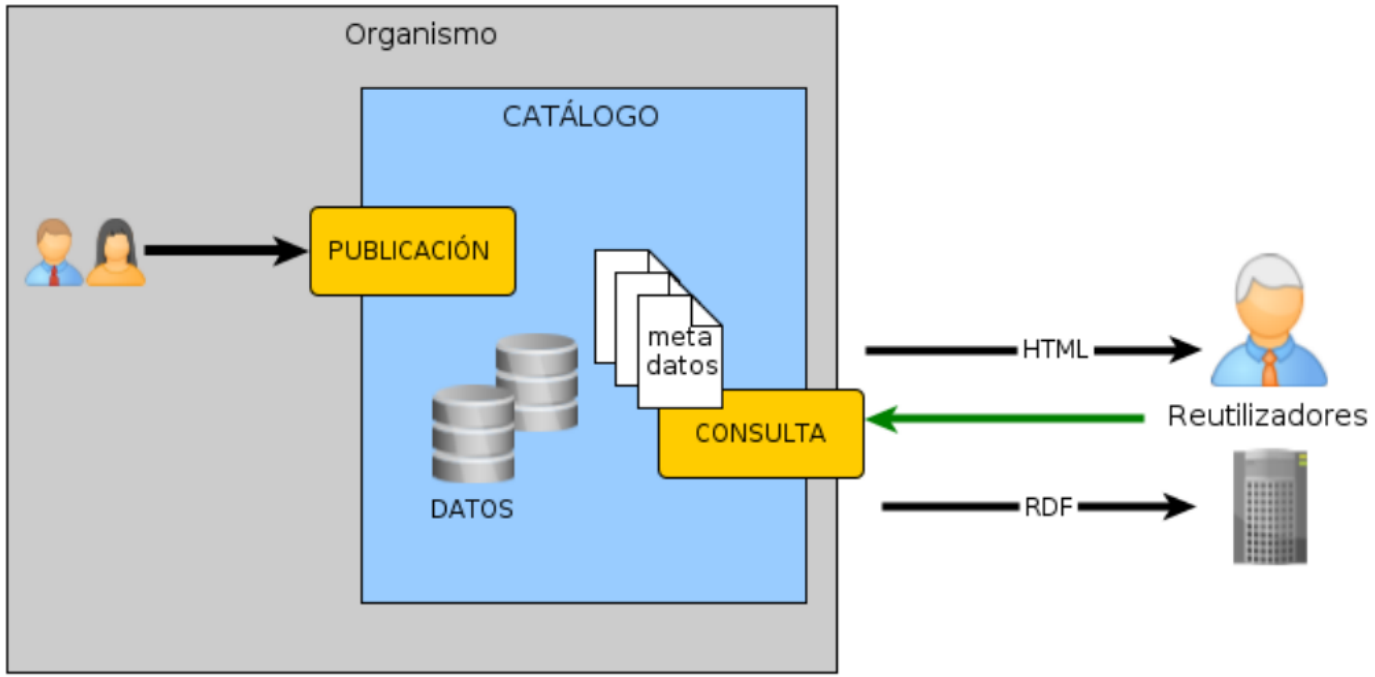
- Se prioriza esquemas o vocabularios internacionalmente reconocidos (XML, DCAT).

Implementará:

- Interfaz de publicación
- Interfaz de consulta

Acceso mediante:

- Páginas HTML
- Información procesable automáticamente.



- El propio catálogo se ofrecerá como un conjunto de datos reutilizable.

Iniciativas RISP en España y en Europa

Marco normativo europeo

Portal europeo data.europa.eu

Otras iniciativas: DSBA, Gaia-X, IDSA, etc.

Iniciativa Aporta

Portal nacional datos.gob.es

Dirección General del Dato

Marco normativo

- Directiva 2003/98:
  - Primera norma que regula el régimen jurídico de la RISP. Traspuesta con la Ley 37/2007.

- Directiva 2013/37:
  - Mayor apertura por defecto de la información.
  - Amplía ámbito subjetivo a museos, bibliotecas y archivos.
  - Más control y transparencia sobre tarificación.
  - Traspuesta con la Ley 18/2015.

- **Directiva 2019/1024** (actual Directiva RISP):
  - Introduce concepto de **conjuntos de datos de alto valor** (HVDs, High-Value Datasets).
  - Amplía alcance a más empresas públicas.
  - Más requisitos de transparencia sobre los acuerdos de exclusividad.
  - Traspuesta con Real Decreto-ley 24/2021.

Directiva 2019/1024

- Conjuntos de datos de alto valor:
  - Aquellos con gran potencial para generar beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía.
  - Disponibles gratuitamente, en formatos legibles por máquinas, a través de APIs y en forma de descarga masiva cuando proceda.
  - En su anexo se proponen inicialmente estas **6 categorías temáticas** de HVDs:

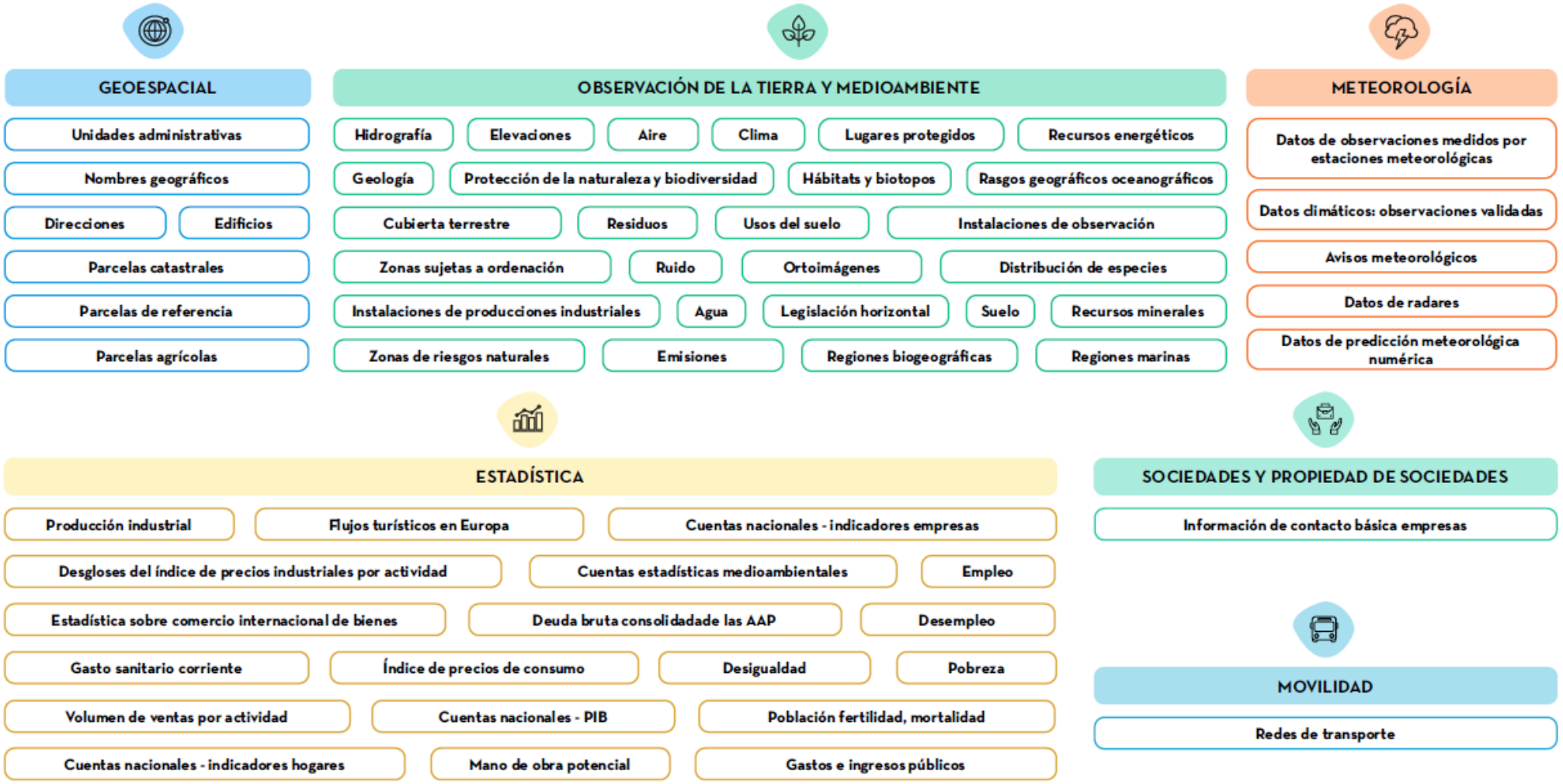


1. Geoespacial
2. Observación de la Tierra y medio ambiente
3. Meteorología
4. Estadística
5. Sociedades y propiedad de sociedades
6. Movilidad

  - La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan una lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que se engloben dentro de las categorías.

Reglamento de ejecución 2023/138

- Establece la lista detallada y concreta de HVDs asociados a cada categoría:



Reglamento de ejecución 2023/138

- En relación a los HVDs, también establece, entre otras cuestiones:
  - Se designará un punto de contacto para las preguntas y cuestiones relacionadas con las API.
  - Se publicarán con licencias tipo Creative Commons Zero (CC0) o, alternativamente, Creative Commons BY 4.0, o de cualquier licencia abierta equivalente o menos restrictiva.
- Informes: a partir de febrero de 2025, los Estados deberán reportar a la Comisión Europea los avances realizados en esta materia cada dos años (artículo 5).
- Los conjuntos de datos de alto valor indicados en este Reglamento deben estar puestos a disposición de la ciudadanía para su reutilización **antes de junio de 2024** (artículo 6).
  - Noticia con avances y logros en cada categoría, pero reconociendo que es “una tarea en la que se sigue trabajando”. Estudio europeo en el mismo sentido, “la mayoría de los HVDs son accesibles, pero existen inconsistencias significativas en metadatos, denominaciones estandarizadas, etc.”

Reglamento 2022/868 de Gobernanza europea de Datos (DGA)



- Regula ciertos aspectos sobre la compartición de datos:
  - Los servicios de intermediación de datos.
  - La cesión altruista de datos por parte de empresas, ciudadanos, etc.
  - **Reutilización** de determinadas categorías de **datos protegidos** que obren en poder de organismos del sector público. Más concretamente:
    - Datos protegidos por motivos de confidencialidad comercial o estadística, derechos de propiedad intelectual de terceros o protección de datos personales.
    - Se trata de promover su reutilización, pero con garantías, preservando la naturaleza protegida de la información:
      - Se contempla la reutilización sólo en entornos directamente controlados por el organismo público (salas de datos, físicas o virtuales).
      - Pretratamientos obligatorios de anonimización, seudoanonimización o sin información confidencial.
      - Hasta 2 meses para atender estas solicitudes de reutilización.

- Este reglamento es el origen de la última modificación de la Ley 37/2007 (disposición adicional quinta).
- Más información: link1, link2, link3.

data.europa.eu

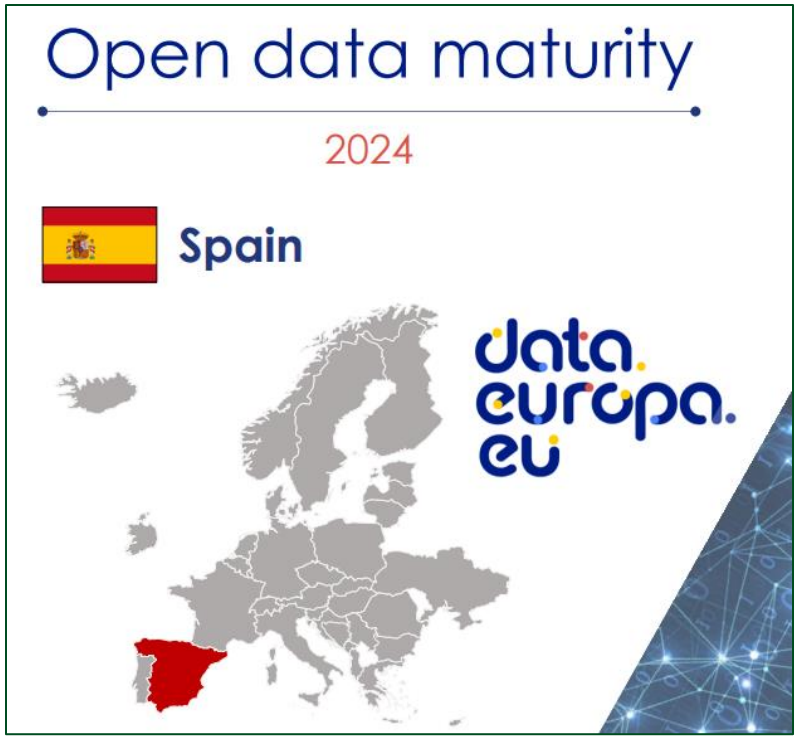
European Union Open Data Portal

EUROPEAN DATA PORTAL

data.europa.eu
The official portal for European data

- El portal oficial de datos europeos.
- Datos de las Instituciones Europeas (CE, agencias…) e integración con portales nacionales.
- Publica anualmente el Open Data Maturity Assessment. España: 6ª en 2024.
- Sección Academy con recursos formativos, webinars, etc.

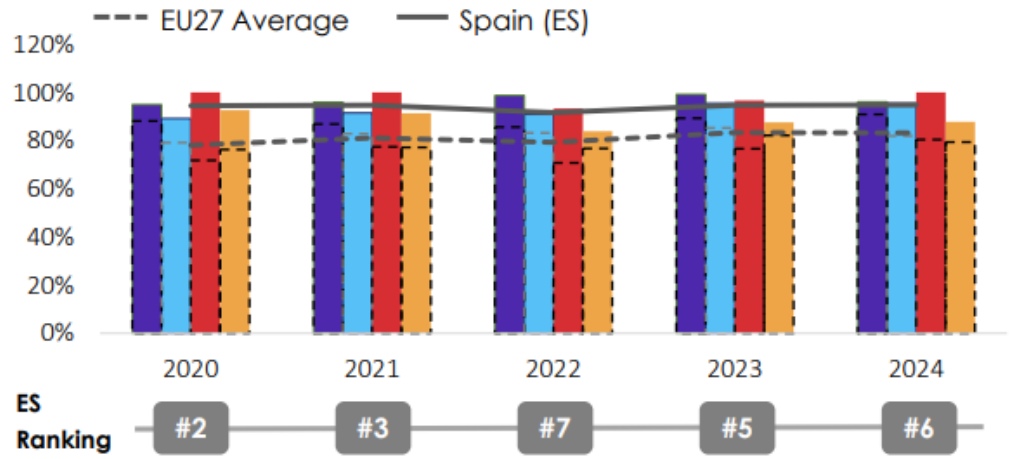
1 735 314	185	35
Datasets	Catalogues	Countries

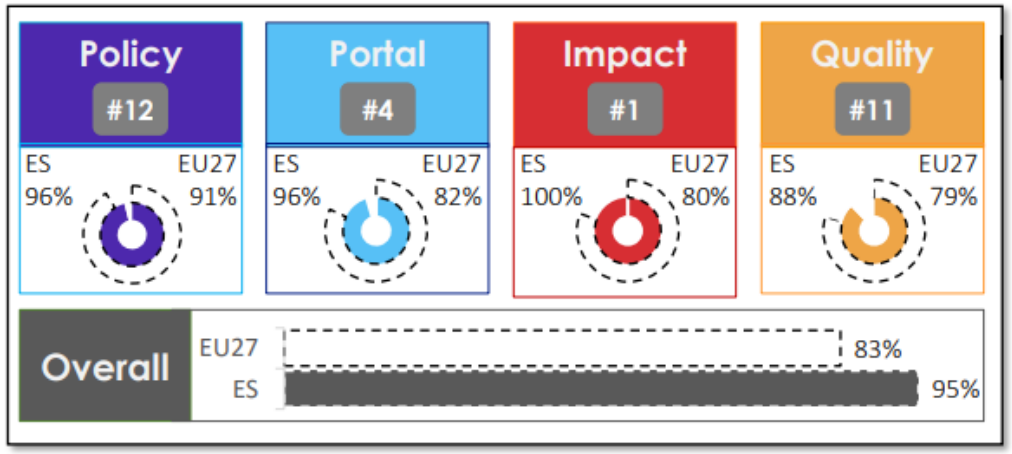


State of play on open data – 2024

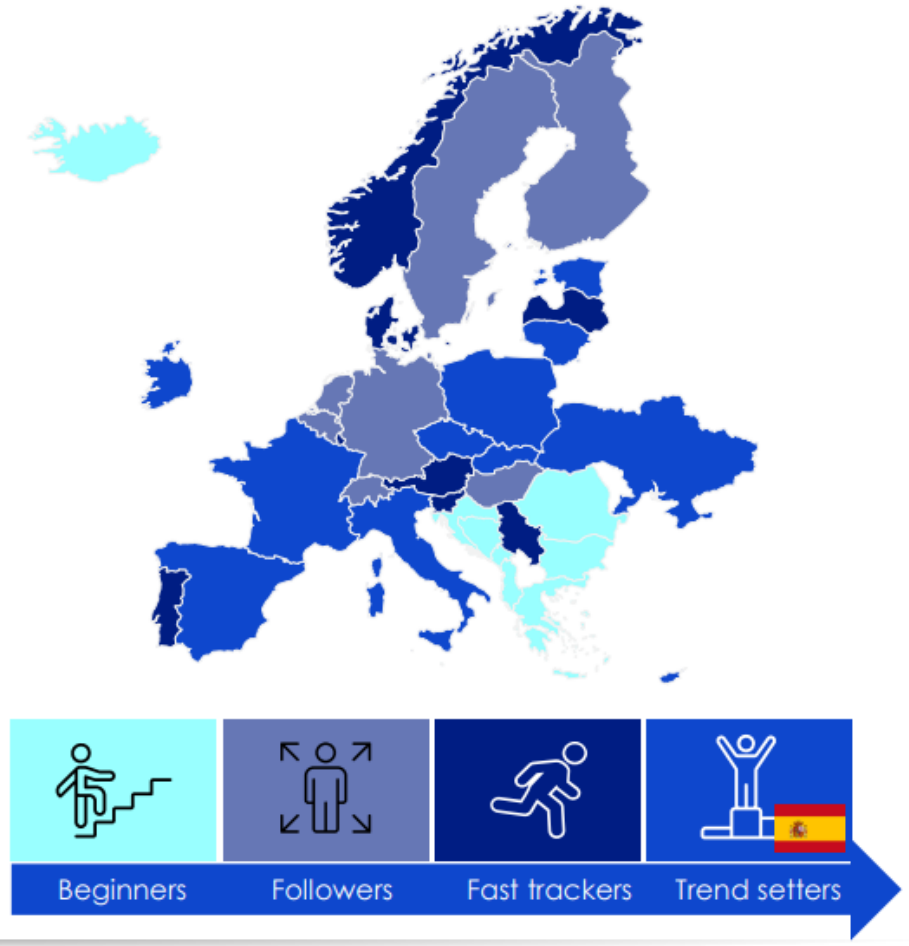
Spain

MATURITY LEVEL RATING





OVERALL MATURITY LEVEL SEGMENTATION





- **Estrategia Europea de datos**: marco general para potenciar la Economía del Dato:
  - Reglamento 2022/868 de Gobernanza de Datos (DGA), ya mencionado.
  - Reglamento 2023/2854 de normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Data Act):
    - Mayor control de los usuarios sobre sus datos (mejor portabilidad, servicios post-venta).
    - Datos más accesibles para todas las empresas y con mayores garantías de igualdad de oportunidades (limitaciones a grandes poseedores de datos).
    - En circunstancias excepcionales, el sector público podrá obtener y usar datos en poder del sector privado.
- Diversas iniciativas en torno al concepto de espacio de datos, más amplio que la RISP:
  - **Espacio de datos**: ecosistema donde materializar la compartición voluntaria de los datos de sus participantes dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos [Orden TDF/1461/2023 de ayudas para el Programa Espacios de Datos Sectoriales].

Otras iniciativas de datos abiertos o relacionadas

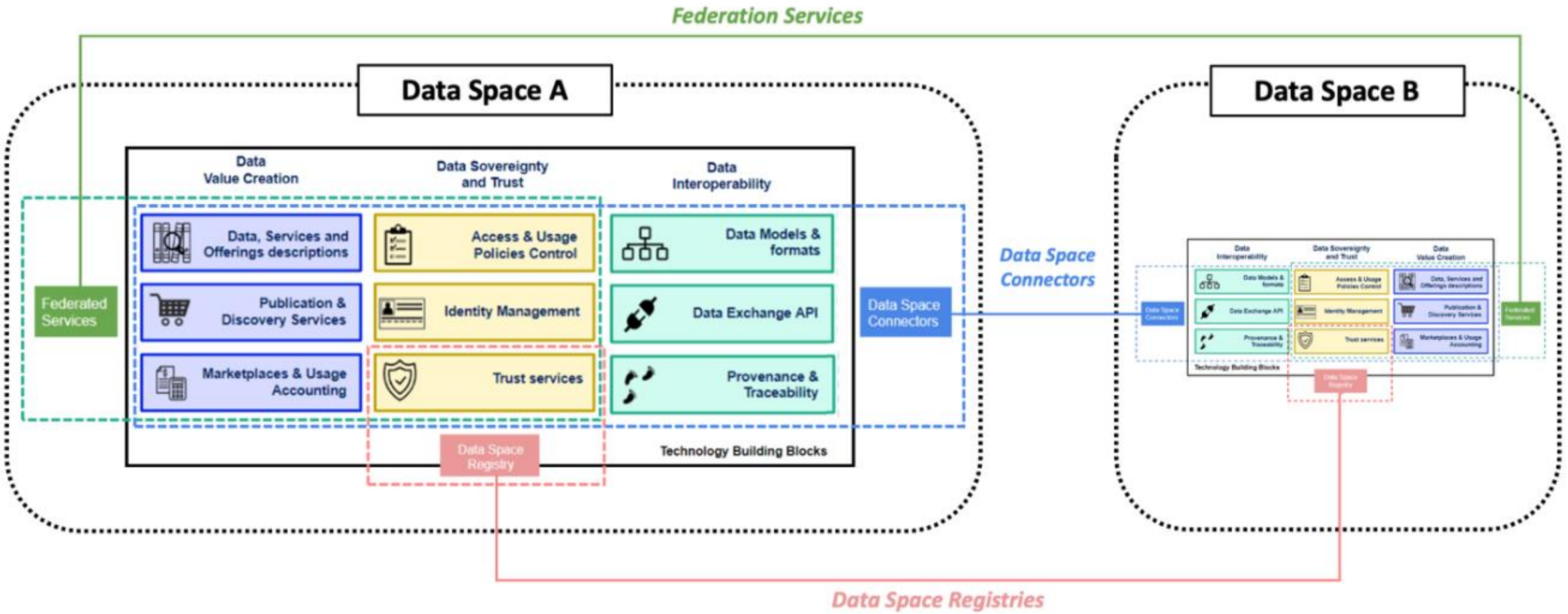
- Gaia-X:
  - Asociación europea para la creación de una infraestructura de datos abierta, federada e interoperable, constituida sobre los valores de soberanía digital y disponibilidad de los datos.
  - Hub español (Gaia-X España) con empresas, universidades, asociaciones y sector público.

- International Data Spaces Association (IDSA):
  - Coalición de empresas internacionales.
  - Arquitectura de referencia denominada IDS-RAM (Reference Architecture Model).

- Data Spaces Business Alliance (DSBA):
  - Alianza fundada en 2021 por los principales actores en la definición de estándares y modelos para establecer un marco tecnológico común para los espacios de datos (Gaia-X, IDSA, entre otras).



Otras iniciativas de datos abiertos o relacionadas



Más información: [Arquitectura IDS-RAM](), [Plan Actuaciones despliegue Espacios de Datos]()

- Open Government Partnership (OGP):

  - Los datos abiertos impulsan los 3 pilares del **Gobierno Abierto**:
    - Transparencia
    - Participación
    - Colaboración

  - Sus miembros, entre ellos España, elaboran sus planes nacionales:
    - En camino el V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029.



Iniciativa Aporta

- Arranca en 2009 con el fin de promocionar la apertura de la información pública y el desarrollo de servicios avanzados basados en datos.
- Fomenta un mercado ligado a la reutilización de la información.
- Promovida el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (MTDFP) y la Entidad Pública Empresarial Red.es (adscrita a SEDIA).

Portal datos.gob.es

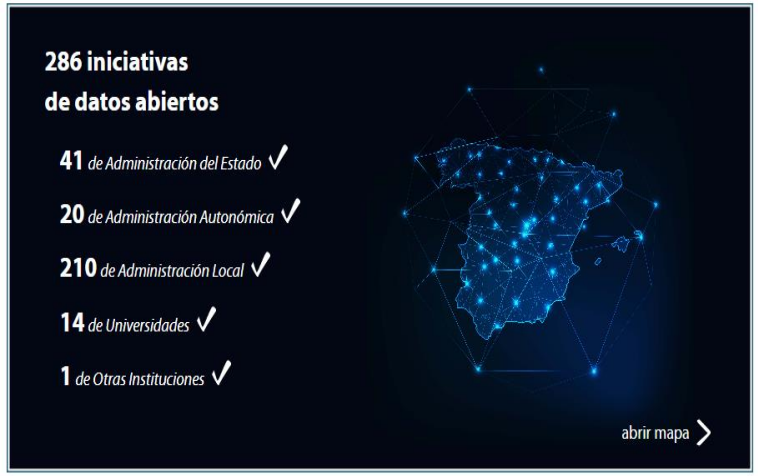
- Desde 2011, portal que gestiona el Catálogo de Información Pública regulado normativamente.
- Basado en la coordinación/federación con los organismos proveedores de la información.
- Además, ofrece información general, noticias, formación, etc.

Iniciativa Aporta

- 7 Líneas de actuación principales y casi 300 iniciativas de datos abiertos.
- Newsletter, guías, artículos, infografías, etc. Ej:
  - Balance Aporta 2024.
  - Guía publicación datos abiertos usando APIs.
  - Infografía del Espacio Europeo de datos de Salud.
  - Data Sandboxes.





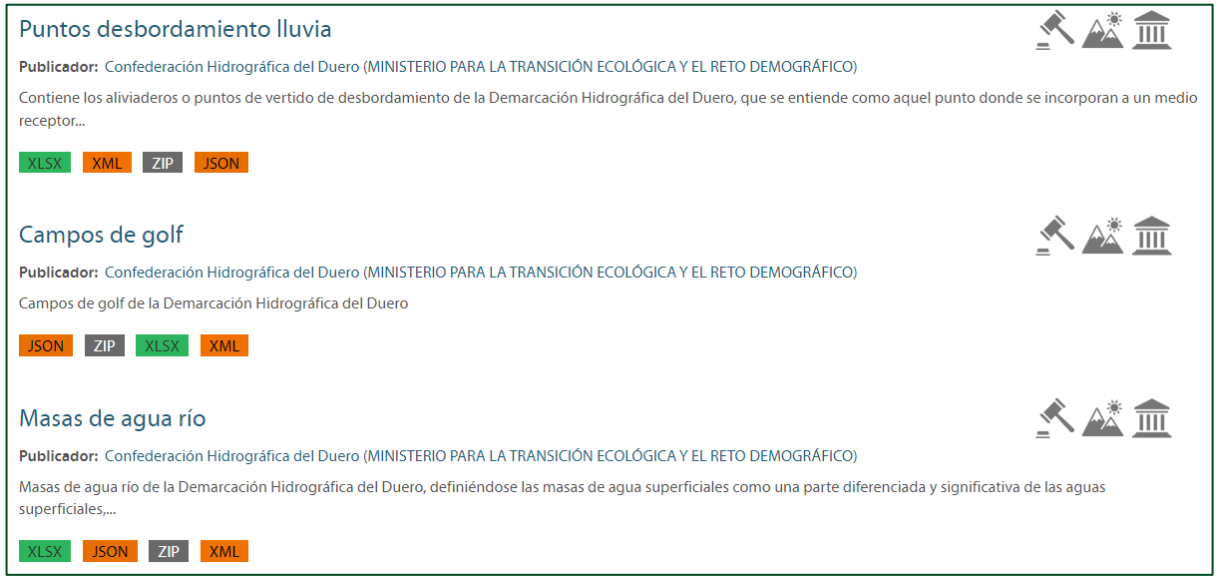


Aporta: Catálogo Nacional

- Acceso a los más 92.000 datasets del Catálogo de forma “manual”, vía API (REST) o a través de un punto SPARQL (RDF).

CONJUNTOS DE DATOS	ACCESO NSIP	API	PUNTO SPARQL



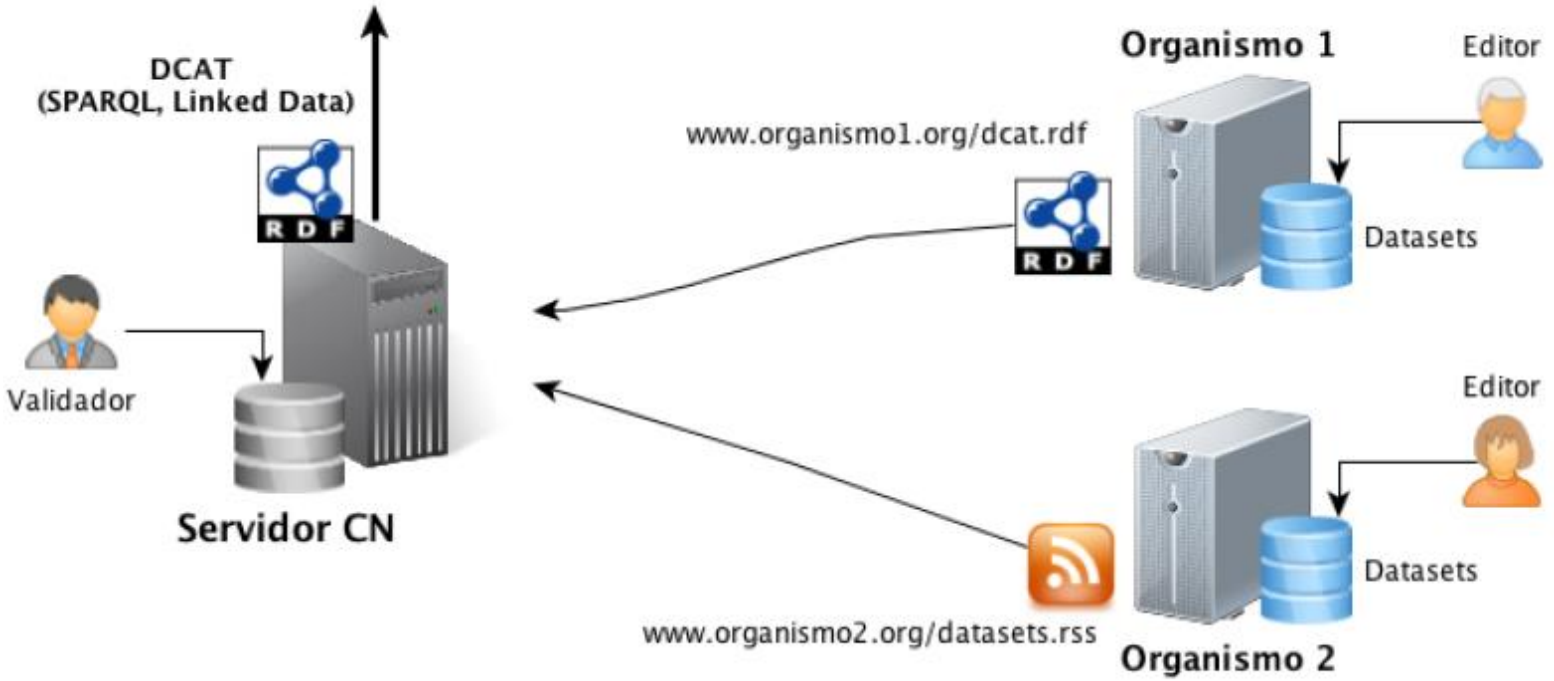


- “Acceso NSIP” (Punto Único de Información Nacional): formulario para solicitar acceso a datos protegidos de acuerdo al DGA (Data Governance Act).

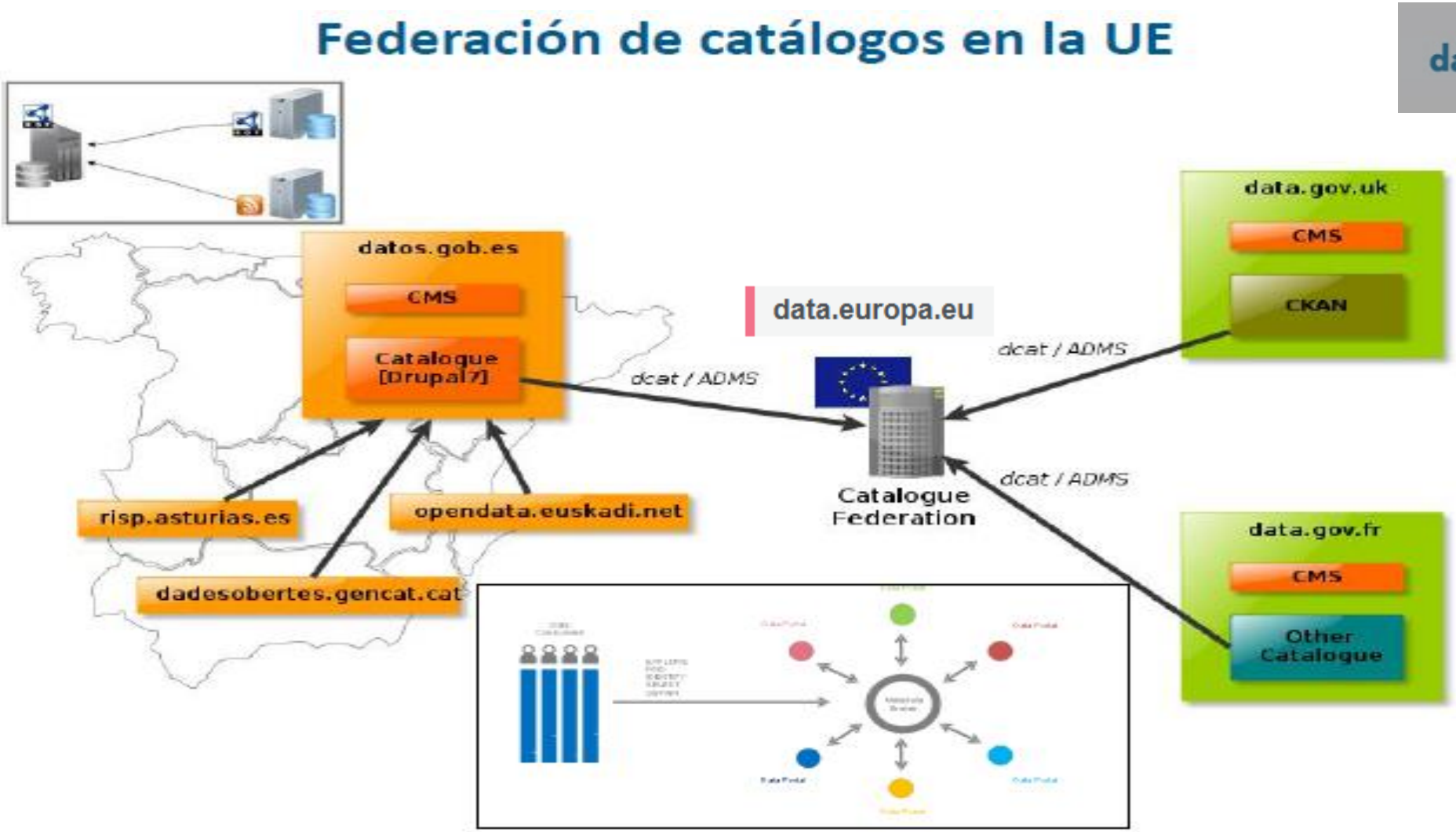
Integración con el Catálogo

- Los recursos de información (conjuntos de datos, datasets) se alojan en los portales de los organismos publicadores, no en datos.gob.es

- En datos.gob.es sólo se guardan los metadatos, que incluyen la URL que da acceso al recurso.



1. Los organismos publican sus metadatos en un formato preestablecido en una URL de su espacio web.
2. El servidor recupera los metadatos de los organismos y los publica de forma federada.

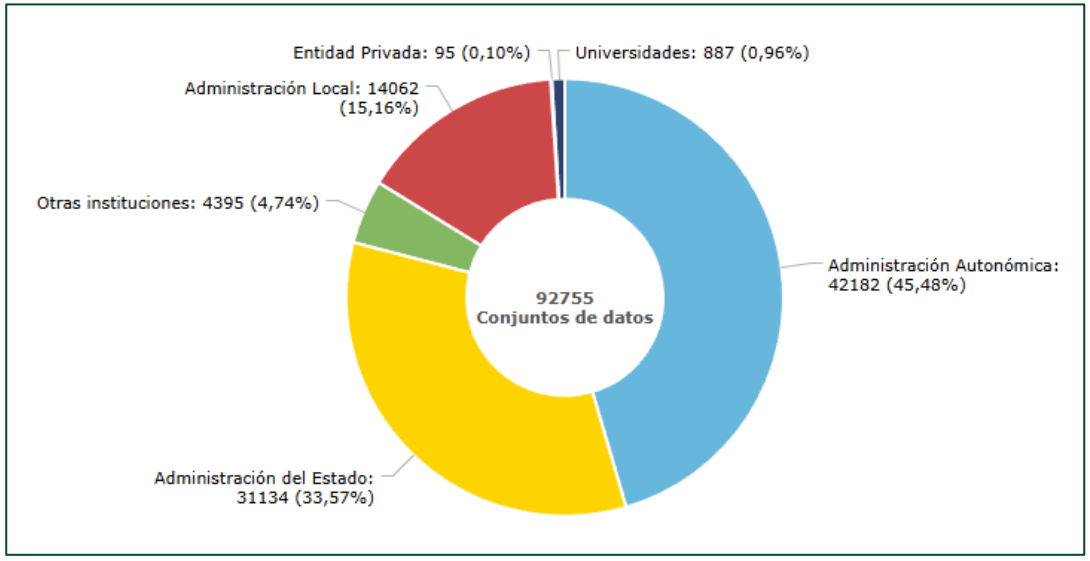


CKAN: CMS orientado a la publicación de datasets (colecciones de datos). DMS, Data Management System.

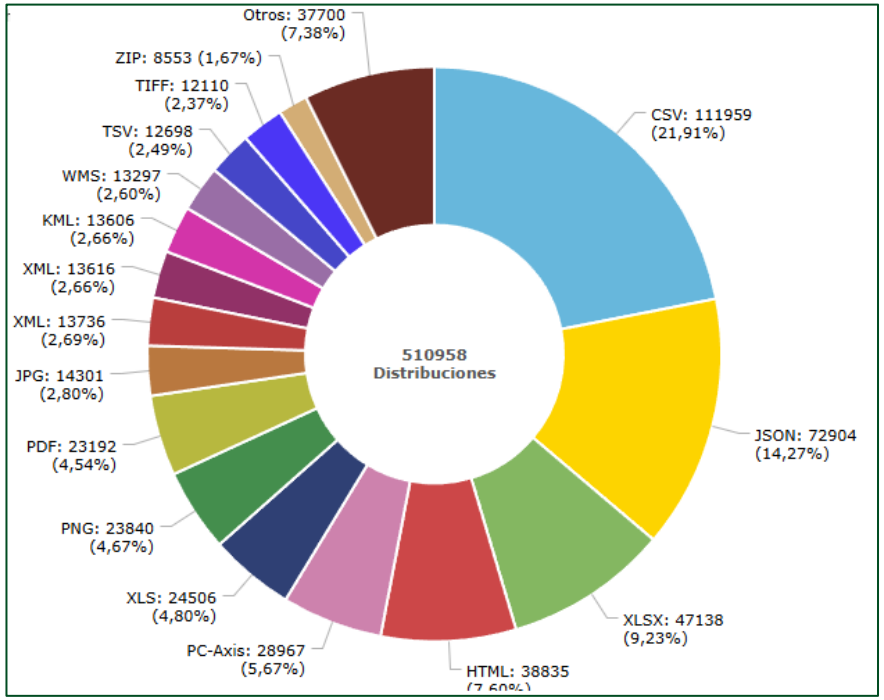
Formatos, distribuciones y datasets

92.755
Conjuntos de datos
510.958
Distribuciones

abrir catalogo >



datos.gob.es/es/dashboard



Calidad del aire - Estaciones móviles campaña Portuarios

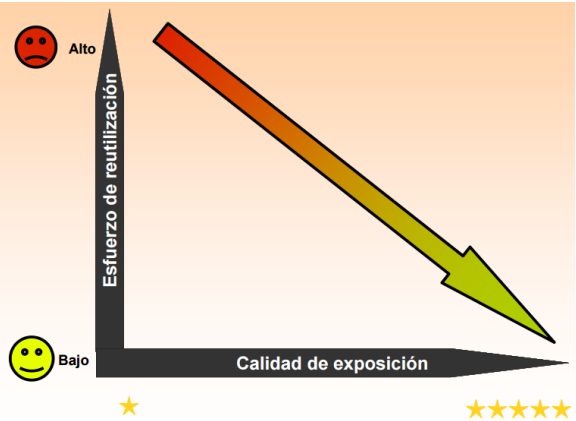
Publicador: Ayuntamiento de Gijón

Datos de la calidad del aire recogidos de las estaciones medioambientales del Ayuntamiento de Gijón. Datos de PM10 pendientes de aplicación del factor de corrección conforme a...

XML JSON PLAIN PDF HTML XLS CSV

Escala estrellas de Berners-Lee sobre calidad RISP de los datos abiertos

	*	Ofrecer datos disponibles en la web, en cualquier formato.	PDF
	**	Entregar los datos de manera estructurada.	XLS PC-Axis
Formatos abiertos	***	Entregar los datos en un formato que no sea propietario.	XLSX CSV
	****	Usar URL para identificar cosas y propiedades, de manera que se pueda apuntar a los datos de manera directa e individualizada. De este modo se consigue automatizar al máximo un proceso de identificación, utilización y transformación de datos.	RDF
	*****	Vincular sus datos con los de otras personas, entregando su contexto. En la práctica, a que la información entregada también apunte a otras fuentes de datos. Por ejemplo, si coloco un país dentro de mis datos, en mi esquema debe ir una URL que apunte a los datos de ese país en Dbpedia, por ejemplo.	



Dirección General del Dato

- Órgano directivo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (MTDFP) que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

- Asume las funciones de la antigua División de Oficina del Dato (con rango Subdirección General).

- Misión: el fomento del uso de datos por las AAPP, empresas y ciudadanos, así como la compartición en espacios de datos interoperables, contribuyendo al desarrollo del mercado único digital para Europa, en coordinación Ministerios, CCAA y EELL (RD estructura MTDFP). Funciones:

  f) La apertura y reutilización en las AAPP, coordinando la gestión del punto de acceso y la puesta a disposición de los conjuntos de datos de alto valor públicos.

- Impulsar una Administración data-driven.

- Plan de actuaciones para el despliegue de espacio de datos (marzo 24).
- Plan de impulso de los Espacios de Datos Sectoriales (noviembre 24).

Oficina del Dato

- Fomentar el desarrollo de la Economía del Dato (Estrategia Europea del Dato, PRTR, Agenda España Digital 2026, Plan Digitalización AAPP, etc.)

Resumen 1/3. Ley 37/2007



- Conceptos básicos:
  - Reutilización, Conjuntos de datos de alto valor, datos abiertos, etc.

- Ley 37/2007:
  - Ámbito subjetivo: AAPP, sector institucional y algunas sociedades mercantiles públicas.
  - Documentos excluidos: defensa nacional, logotipos, TV, prevalece LOPD, infraestructuras críticas, etc.
  - HVDs: gratis, API, descarga masiva.
  - Modalidades: sin licencia, con licencia, derecho exclusivo, previa solicitud.
  - Formatos: en cualquier formato, procurando formatos abiertos.
  - Prohibición de derechos exclusivos: revisión cada 3 años, salvo digitalización recursos culturales hasta 10 años.
  - Tarifas: gratis o costes marginales. Transparencia.
  - Condiciones reutilización y sanciones asociadas: desnaturalizar, reutilizar sin licencia, no citar la fuente, etc.
  - Solicitudes de reutilización: 20+20 días. 2 meses para datos protegidos (DGA).

Resumen 2/3. Contexto europeo

- Directiva RISP 2019/1024: 6 categorías temáticas
- Reglamento ejecución 2023: lista completa de HVDS disponibles en junio 2024.
- DGA: amplía RISP a reutilizar datos protegidos: salas de datos, 2 meses para solicitudes, licencias CC0, CC BY 4.0 o equivalente.
- Portal data.europa.eu. España 6ª en Open Data Maturity Report.
- Otras iniciativas: Estrategia Europea de Datos, DSBA, IDSA, Gaia-X, etc.



CC0 1.0

CC BY 4.0

1. Geoespacial
2. Observación de la Tierra y medio ambiente
3. Meteorología
4. Estadística
5. Sociedades y propiedad de sociedades
6. Movilidad



data.europa.eu
The official portal for European data

THE EUROPEAN DATA STRATEGY
SHAPING EUROPE'S DIGITAL FUTURE

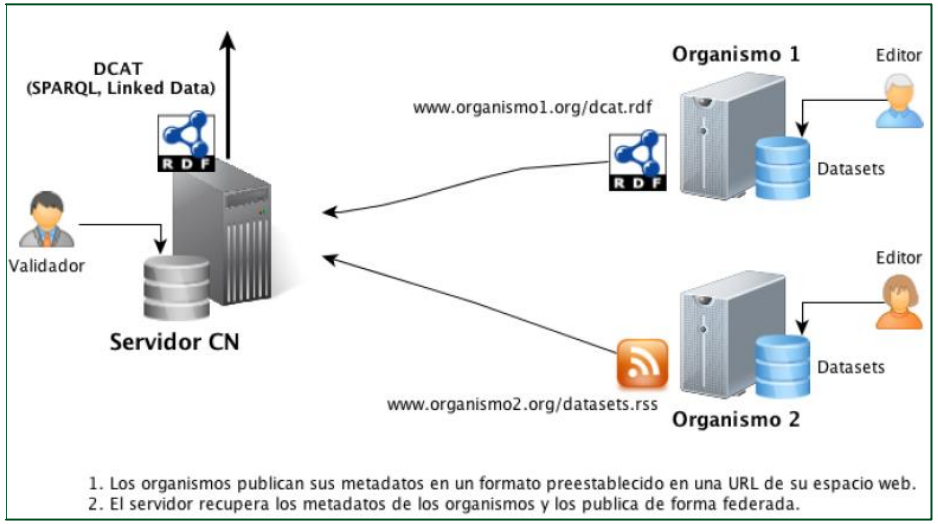
DSBA ■ BDV BIG DATA VALUE ASSOCIATION FIWARE FOUNDATION gaia-x INTERNATIONAL DATA SPACES ASSOCIATION

Resumen 3/3. Contexto nacional

- Iniciativa Aporta: 7 líneas de actuación:
- Portal datos.gob.es
- Catálogo nacional









Oficina del Dato



CEF.-

Gracias por vuestra atención

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID